

MAIS
lwn.
Shamir Izak Sinappan bin Abdullah

**Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Kes Mal
Permohonan No.: 10000-041-0006-2020, YAA Dato' Hj. Mohd
Amran bin Mat Zin (Pengerusi), YA Hj. Mohd Shukor bin Sabudin
(Panel) dan YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel)
Pada 8 Disember 2022 bersamaan 13 Jamadil Awwal 1444H]**

*Permohonan Interlokutori Bantahan Awal Untuk Mengetepikan atau
Membatalkan Kes Rayuan*

Peguam Syarie

Pemohon : Diwakili oleh Pn. Norshadatunizma binti Misnun @
Anuar daripada Bahagian Undang-undang MAIS

Respondan : Diwakili oleh Pn. Siti Noor Kamilah binti Mat Jusoh
daripada Tetuan Noor Kamilah & Associates.

FAKTA KES

[1] Kes ini adalah satu permohonan Interlokutori Bantahan Awal Untuk Mengetepikan atau Membatalkan Kes Rayuan No.:10000-043-0120-2019 yang telah difailkan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) (Selepas ini disebut “Pemohon”) terhadap Shamir Izak Sinappan bin Abdullah (Selepas ini disebut sebagai “Responden”).

[2] Responden telah memfailkan kes Tuntutan Pengisytiharan Status Agama melalui saman No.: 10400-043-0597-2014 di Mahkamah Tinggi

Syariah Shah Alam (Selepas ini disebut sebagai “MTS”). keputusan bagi kes tersebut telah diumumkan pada 7/10/2019 yang mana tuntutan pihak Responden telah ditolak.

[3] Responden yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 17/10/2019 dan penyampaian Notis Rayuan telah dilaksanakan kepada pihak MAIS pada 24/10/2019, malangnya tarikh penyampaian tersebut telah pun 3 hari melebihi tempoh penyampaian yang sepatutnya iaitu pada 21/10/2019.

[4] Responden telah menerima Notis Pemberitahuan MS 30 pada 20/2/2020. Berdasarkan seksyen 141(1) dan (2) Enakmen tatacara Mal Mahkamah Syariah (negeri Selangor) 2003, Responden perlu memfailkan dan menyampaikan Alasan Rayuan kepada Pemohon selewat-lewatnya pada 4/3/2020, namun begitu Responden telah sehari lewat memfailkan Alasan Rayuan iaitu pada 5/3/2020. Berdasarkan kehendak undang-undang, Responden juga perlu memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan selewat-lewatnya pada 1/4/2020 tetapi malangnya Responden telah gagal untuk memfailkan Rekod Rayuan tersebut pada masa yang ditetapkan.

[5] Pemohon telah memfailkan permohonan ini atas alasan-alasan berikut:

- I. Notis Rayuan yang difailkan oleh Responden bagi Kes Rayuan tersebut telah diserahkan kepada Pemohon melebihi tempoh yang dihadkan bagi Penyampaian Notis Rayuan menurut subseksyen 139 (8) dan (4) Enakmen tatacara Mal Mahkamah Syariah (negeri Selangor) 2003, di mana serahan telah dibuat melebihi tempoh 14 hari daripada 7/10/2019 iaitu tarikh penghakiman bagi kes Saman No.: 10400-043-0597-2014; dan

II. Responden tidak mendapatkan sebarang kebenaran untuk Melanjutkan Tempoh Masa Penyampaian Notis Rayuan bagi Kes rayuan tersebut kepada Pemohon sehingga tarikh Permohonan ini difailkan oleh Pemohon.

[6] Responden telah memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Penyampaian Notis Rayuan dan pemfailan Alasan Rayuan pada 1/2/2021 melalui Permohonan No.: 10000-077-0021-2021 iaitu selepas hampir setahun dari permohonan interlokutori Bantahan Awal bagi mengetepikan atau membatalkan Rayuan difailkan oleh pihak Pemohon iaitu pada 21/1/2020.

[7] Permohonan Perlanjutan Tempoh Masa yang difailkan Responden adalah berasaskan alasan-alasan berikut:

i. Ketiadaan sebarang nasihat/tunjuk ajar/rujukan oleh pihak-pihak yang berkenaan terutamanya khidmat seorang peguamcara yang gagal mengambil Tindakan sewajarnya walaupun telah dilantik secara sah.

ii. Bahawa Responden sewajarnya telah bergantung sepenuhnya ekpada Peguamcara tersebut apabila beliau telah dilantik secara sah bagi mewakili Pemohon.

iii. Bahawa Responden tidak mempunyai sebarang pengetahuan terutamanya berkenaan prosedur mahkamah terutamanya berkenaan had tempoh masa bagi penyerahan Notis Rayuan dan pemfailan Rekod Rayuan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH SELANGOR

[7] Berdasarkan fakta di atas, kami dapati wujud dua kes yang melibatkan pihak-pihak iaitu permohonan interlocutori Bantahan Awal bagi Mengetepikan atau Membatalkan Rayuan yang difailkan oleh pihak MAIS (Permohonan No.: 10000-041-0006-2020) dan juga Permohonan bagi mendapatkan kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Penyampaian Notis Rayuan dan pemfailan Alasan Rayuan yang difailkan oleh pihak Responden (Permohonan No.: 10000-077-0021-2021).

[8] Keputusan kes Permohonan bagi mendapatkan kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Penyampaian Notis Rayuan dan pemfailan Alasan Rayuan adalah bergantung sama ada keputusan kes permohonan interlocutori Bantahan Awal bagi mengetepikan atau membatalkan Rayuan diterima atau sebaliknya. Sekiranya Permohonan interlocutori Bantahan Awal bagi mengetepikan atau membatalkan Rayuan diterima oleh Mahkamah ini, maka Permohonan bagi mendapatkan kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Penyampaian Notis Rayuan dan pemfailan Alasan Rayuan tidak lagi memberi apa-apa erti, sekiranya sebaliknya, maka Permohonan bagi mendapatkan kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Penyampaian Notis Rayuan dan pemfailan Alasan Rayuan akan kami berikan perhatian.

[9] Memandangkan kedua-dua kes ini saling memberi kesan serta mempunyai isu yang sama untuk kami fokuskan, Kami berpandangan adalah wajar untuk untuk kedua-dua kes ini kami putuskan secara bersekali dalam satu penghakiman dengan mengambil kira isu dan persoalan yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak kepada Kami dalam kedua-dua kes ini.

[10] Berdasarkan penelitian kami kepada kedua-dua kes ini, dapat kami rumuskan bahawa isu atau persoalan yang perlu Kami putuskan hanyalah berkenaan sama ada kegagalan Responden untuk menyerahsampaikan Notis Rayuan kepada Pemohon serta kegagalan Responden memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh yang ditetapkan mempunyai alasan yang wajar dan munasabah atau sebaliknya.

[11] Tempoh masa pemfailan dan penyerahan Notis Rayuan ini telah dinyatakan dengan jelas dalam seksyen 139 (4) dan (8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (negeri Selangor) 2003:

139. (4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

[12] Bagi pemfailan Alasan Rayuan pula tempoh yang diperuntukkan oleh undang-undang adalah empat belas hari dari tarikh penerimaan MS 30 sebagaimana peruntukkan subseksyen 141 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (negeri Selangor) 2003:

“Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139 (6, perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu

dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu,”

[13] Berdasarkan dokumen-dokumen dan hujahan-hujahan yang telah difailkan, dapatan yang kami perolehi adalah sebagaimana berikut:

Bil.	Perkara	Tarikh
1.	Keputusan Kes MTS	7/10/2019
2.	Responden fail NR	17/10/2019
3.	Tarikh Akhir Fail & Serah NR	21/10/2019
4.	Penyerahan NR kepada Pemohon	24/10/2019 (Lewat 3 hari)
5.	Responden Terima MS 30	20/2/2020
6.	Tarikh akhir pemfailan Alasan Rayuan	4/3/2020
7.	Tarikh Alasan Rayuan difailkan	5/3/2020 (Lewat 1 hari)
8.	Permohonan Interlokutori Bantahan awal difailkan	21/1/2020
9.	Permohonan Lanjut Tempoh Masa difailkan	1/2/2021

Berdasarkan dapatan di atas dapat kami rumuskan bahawa tempoh kelewatan yang berlaku bermula dari tarikh akhir 14 hari bagi pemfailan dan penyerahan Notis Rayuan iaitu pada 21/10/2019 sehinggalah Permohonan Lanjut Tempoh Masa difailkan iaitu pada 1/2/2021 adalah selama 1 tahun 3 bulan dan 12 hari.

[14] Persoalannya sama ada tempoh kelewatan selama 1 tahun 3 bulan dan 12 hari boleh kami terima sebagai tempoh yang wajar dan munasabah? Responden dalam hujahannya menyatakan bahawa kelewatan yang berlaku tersebut adalah atas sebab tidak mempunyai pengetahuan yang sempurna berkenaan prosedur undang-undang dan kegagalan Peguam Syarie Responden untuk melaksanakan tindakan yang wajar dalam menasihati pihak Responden.

[15] Dalam memutuskan isu ini, pertimbangan Kami adalah menjurus kepada tempoh dan sebab kelewatan yang berlaku. Sekiranya tempoh kelewatan yang berlaku tersebut bersandarkan kepada suatu alasan yang munasabah dan wajar, maka kami boleh memberi pertimbangan untuk meluluskan pelanjutan tempoh masa yang dimohon dan sekiranya tidak munasabah dan tidak wajar, maka permohonan pihak Pemohon akan diluluskan.

[16] Berdasarkan tempoh kelewatan yang berlaku, mengambil kira kes-kes pelanjutan tempoh masa yang telah kami putuskan sebelum ini, tempoh 1 tahun 3 bulan dan 12 hari ini adalah merupakan satu tempoh masa yang amat panjang dan dalam konteks keperluan kepada penyegeraan pemfailan dokumen yang diikat ketat dengan tempoh masa, ia tidak sepatutnya berlaku sama sekali. Keadaan ini jelas menunjukkan kegagalan oleh pihak Responden dalam mematuhi tempoh-tempoh masa yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang boleh memberi kesan kepada kes rayuan induk yang difailkan.

[17] Dalam kes **Aziah Abdul Aziz v. Azmi Abdul Aziz [2013] 1 CLJ SYA 384**, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Kuala Lumpur,

dalam mengulas tentang tempoh dan alasan kelewatan telah menyatakan sebagai mana berikut:

“Tempoh panjang dan pendek ini boleh menentukan sama ada pihak pemohon ada niat untuk mengabaikan atau melanggar peraturan yang ditetapkan dengan sengaja”.

Dalam kes dihadapan kami ini, tempoh kelewatan panjang yang berlaku, memberi gambaran bahawa Responden tidak serius dan mempunyai niat untuk mengabaikan dan melanggar tempoh masa yang ditetapkan.

[18] Menelusuri alasan yang diberikan oleh pihak Responden, kami dapati alasan yang diberikan adalah alasan yang remeh dan disengajakan. Alasan Responden tidak mempunyai pengetahuan yang sempurna berkenaan prosedur undang-undang adalah alasan yang sukar untuk kami terima memandangkan dalam tempoh tersebut Responden mempunyai peguam yang boleh Responden rujuk bagi mendapatkan pandangan dan nasihat perundangan khususnya berkaitan prosedur.

[19] Kami juga tidak ditunjukkan apakah usaha-usaha yang telah diambil oleh Responden bagi mendapatkan bantuan atau nasihat yang betul daripada Peguam Syariyenya atau mana-mana pihak lain termasuk mahkamah berkenaan tindakan-tindakan dan prosedur-prosedur yang berkaitan yang perlu diberi perhatian selepas Notis Rayuan difailkan.

[20] Kami bersetuju dengan hujahan Pemohon bahawa kegagalan, ketakpatuhan dan kecacatan yang berlaku dalam kes ini adalah berada dalam kawalan Responden dan Peguam Syariyenya dan bukannya disebabkan oleh faktor luar yang tidak boleh dikawal.

[21] Suka kami ingatkan bahawa penggubalan undang-undang berkaitan dengan penetapan tempoh masa pemfailan dokumen-dokumen rayuan ini adalah bertujuan bagi mengawal tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan berlakunya kelengahan yang tak perlu yang boleh menjadi punca kepada kegagalan untuk memberikan keadilan kepada pihak-pihak. Peringatan sebegini juga telah disentuh dalam kes **Rabiah binti Samsudin lwn Mohamad azlan bin Mohamad Ariff, (Kes Permohonan No: 10000-077-00142-2019)** yang mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menyatakan:

“Kami ingin menegaskan bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses mahkamah, mengelakkan ecelaruan dan membantu melancarkan proses ekadilan. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.”

[22] Dalam kes **Harun bin Abdullah lwn Zainab binti Alina [1987] JH 2 (1)**, Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan:

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances) dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa keadilan.”

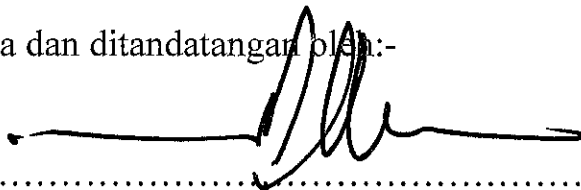
[23] dalam kes ini, Kami berpuashati bahawa Responden telah gagal untuk mengemukakan kepada kami, kelewatan tempoh yang panjang selama 1 tahun 3 bulan dan 12 hari itu telah disandarkan kepada perihalnya yang istimewa (*special circumstances*) yang boleh membawa keadilan.

KEPUTUSAN

Setelah kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Hujah-hujah bertulis serta otoriti yang telah difailkan, maka kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:

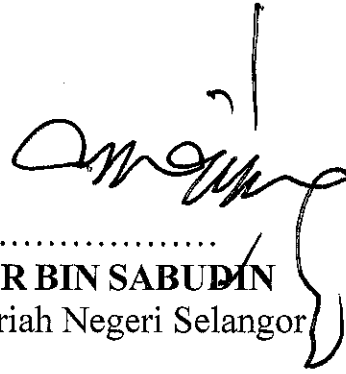
1. Permohonan Pemohon (MAIS) dalam kes Permohonan No.:10000-041-0006-2020 diterima.
2. Kes Permohonan No.:10000-077-0021-2021 (Lanjut Tempoh Masa) ditolak.
3. Kes Rayuan No.: 10000-043-0120-2019 diketepi dan dibatalkan.
4. Responden dikenakan kos sebanyak RM500.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
3. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

